Stroomschema – Risicocategorie (Art. 2, 3, 5, 6, 50 en bijlage I, III AI-verordening)

Dit schema toont de logica om de risicocategorie van een AI-systeem te bepalen volgens artikel 2, 3, 5, 6, 50 en bijlage I, III van de AI-verordening, met de Bijlage I veiligheidscomponent-/productcontrole, de Artikel 6(1) conformiteitsbeoordeling door een derde partij, het biometrische gegevensscherm, de Overweging 54 uitzondering voor cybersecurity en bescherming van persoonsgegevens, het Artikel 50 transparantie-scherm, de hoog-risico-domeinen van Bijlage III, de screening van verboden praktijken uit Artikel 5(1)(a) en (c) en het Artikel 2 uitzonderingenscherm met de classificatieregels van Artikel 6. De volledige vragen zijn te vinden in de AI AQT tool zelf.

V1 · Art. 6(1) · Bijlage I
Is het AI-systeem bedoeld als veiligheidscomponent van een product, of zelf een product, onder de harmonisatiewetgeving van Bijlage I?
Geen van de bovenstaande
Bijlage I – Afdeling A richtlijn
Bijlage I – Afdeling B verordening
V2 · Art. 6(1)
Afdeling A – conformiteits-beoordeling door derde partij vereist?
V2 · Art. 6(1)
Afdeling B – conformiteits-beoordeling door derde partij vereist?
Ja
Nee
Ja
Nee
Hoog-risico AI-systeem
Bijlage I – Afdeling A
(Art. 6(1); volledige Art. 8–17, conformiteitsbeoordeling, registratie, monitoring na het in de handel brengen)
Hoog-risico AI-systeem
Bijlage I – Afdeling B
(Art. 6(1), Art. 102–109, Art. 112; sectorale verordening regelt gedetailleerde verplichtingen)
V3 · Bijlage III(1)
Maakt het AI-systeem gebruik van biometrische gegevens?
Ja
Nee
V4 · Bijlage III(1.1)
Waarvoor worden biometrische gegevens gebruikt?
Gezichtsherkenningsdatabase
Identificatie op afstand
Categorisering (labelen)
Emoties of intenties
Ander doel
V5 · Art. 5(1)(e)
Grootschalige scraping van gezichtsafbeeldingen?
Ja
Nee
V6 · Art. 5(1)(h) · Bijlage III(1)
Alleen verificatie of authenticatie?
Ja
Nee
V7 · Art. 5(1)(h) · Bijlage III(1.2)
Openbare veiligheid of wetshandhaving?
Ja
Nee
V7-exceptions · Art. 5(2)-(3)
Slachtofferzoektocht, FRIA, EU-registratie en rechterlijke machtiging allemaal aanwezig?
Alle 4 waarborgen aanwezig
Niet allemaal aanwezig
V8 · Art. 5(1)(g) · Bijlage III(1)
Schat ras, etniciteit, overtuigingen, seksleven, enz.?
Ja
Nee
V9 · Art. 5(1)(f) · Bijlage III(1)
Gebruikt op de werkplek of in het onderwijs?
Ja
Nee
V10 · Overweging 54
Uitsluitend voor cybersecurity / bescherming persoonsgegevens?
Ja
Nee
V11 · Art. 50 · Art. 3(60) · Overweging 134
Welke Artikel 50 transparantie-scenario's zijn van toepassing? (meervoudige keuze)
Interactie
Genereren van synthetische audio-, beeld-, video- of tekstinhoud
Genereren of manipuleren van beeld-, audio-, video- of tekstinhoud van algemeen belang
Categorisering of emotieherkenning op basis van biometrische gegevens
Geen van de bovenstaande
V12 · Art. 5
Niet-instemmend vervalst naaktbeeld (nudificatie)?
Ja
Nee
V13 · Bijlage III
Valt het AI-systeem binnen een Bijlage III-domein?
Kritieke fysieke en digitale infrastructuur
Onderwijs of beroepsopleiding
Arbeid of HR
Overheidsuitkeringen of publieke diensten
Krediet, verzekering of nooddiensten
Wetshandhaving
Migratie, asiel of grensbeheer
Rechtspraak
Verkiezingen of democratische processen
Geen van de bovenstaande
V14 · Bijlage III(2.4)
Veiligheidsfunctie?
Ja
Nee
V15 · Bijlage III(2.5)
Cyberbeveiligingssysteem?
Ja
Nee
V15-cer · Bijlage III(2.6)
Gebruikt door een entiteit die kritiek is onder de CER-richtlijn?
Ja
Nee
V16 · Bijlage III(3.uses)
Onderwijscontext?
Een hoog-risico-optie
Geen van de bovenstaande
V17 · Bijlage III(4.uses)
Arbeidsgebruik?
Hoog-risico-optie
Geen van de bovenstaande
V18 · Bijlage III(4.monitor)
Monitort of evalueert het AI-systeem de prestaties of het gedrag van werknemers?
Ja
Nee
V19 · Bijlage III(5.decision)
In-aanmerking-komen of dienstbeslissing?
Ja
Nee
V20 · Bijlage III(5.private)
Kredietwaardigheid, verzekerings-prijzen of nood-triage?
Krediet / verzekering / nood
Geen van de bovenstaande
V21 · Art. 5 · Bijlage III(6)
Voorspelt risico op (herhaling van) strafbaar feit?
Ja – recidiverisico
Nee
V21-follow-up · Art. 5(1)(d)
Uitsluitend gebaseerd op profilering of persoonlijkheids-kenmerken?
Ja – uitsluitend profilering
Nee – ook objectieve feiten
V22 · Bijlage III(6.uses)
Overige wetshandhavings-doeleinden?
Hoog-risico-optie
Geen van de bovenstaande
V23 · Bijlage III(7.uses)
Polygraaf, risico of asielverwerking?
Polygraaf / risico / asiel
Geen van de bovenstaande
V24 · Bijlage III(7.4)
Detectie, herkenning of identificatie van personen?
Ja
Nee
V25 · Bijlage III(7.5)
Alleen verificatie reisdocument?
Ja – alleen paspoort
Nee
V26 · Bijlage III(8.2)
Alleen administratieve ondersteuning?
Ja – alleen administratie
Nee
V27 · Bijlage III(8.elections)
Beïnvloedt verkiezingsuitkomst of -gedrag?
Ja
Nee
Geen van de bovenstaande
V28 · Art. 5(1)(a)
Subliminale of manipulatieve technieken?
Ja
Nee
V29 · Art. 5(1)(a)
Mogelijke negatieve gevolgen?
Ja
Nee
V30 · Art. 5(1)(c)
Score op sociaal gedrag of kenmerken met nadelige behandeling?
Ja
Nee
V31 · Art. 5(1)(c)
Niet-gerelateerde context of disproportioneel?
Ja
Nee
Uitzonderingenscherm · Art. 2
Onderzoek, defensie of nationale veiligheid?
Onderzoek / defensie / nationale veiligheid
Geen van de bovenstaande
Uitzonderingenscherm · Art. 2
Onderzoek, defensie of nationale veiligheid?
Onderzoek / defensie / nationale veiligheid
Geen van de bovenstaande
V32 · Art. 6(3)
Automatisch kenmerken, gedrag of aspecten evalueren of voorspellen?
Ja
Nee
V33 · Art. 6(3)
Beperkte procedurele of voorbereidende taak?
Procedureel / verbeteren / voorbereidend
Besluitvormings-patronen
Nee
V34 · Art. 6(3)
Menselijke beoordeling voltooid, uitsluitend ex-post vergelijking, en geen vervanging van die beoordeling?
Alle 3 scenario's van toepassing
Niet allemaal van toepassing
Verboden + mogelijke uitzondering
(Art. 2 · Art. 5(2)-(3))
Verboden AI-systeem
(Art. 5)
Geen vereisten
(Art. 5, 6)
Hoog-risico + mogelijke uitzondering
(Art. 2, 6(3))
Hoog-risico AI-systeem
(Art. 6 + Bijlage III)

Stroomschema – Risicocategorie (Art. 2, 3, 5, 6, 50 en bijlage I, III AI-verordening)

Dit schema toont de logica om de risicocategorie van een AI-systeem te bepalen volgens artikel 2, 3, 5, 6, 50 en bijlage I, III van de AI-verordening, met de Bijlage I veiligheidscomponent-/productcontrole, de Artikel 6(1) conformiteitsbeoordeling door een derde partij, het biometrische gegevensscherm, de Overweging 54 uitzondering voor cybersecurity en bescherming van persoonsgegevens, het Artikel 50 transparantie-scherm, de hoog-risico-domeinen van Bijlage III, de screening van verboden praktijken uit Artikel 5(1)(a) en (c) en het Artikel 2 uitzonderingenscherm met de classificatieregels van Artikel 6. De volledige vragen zijn te vinden in de AI AQT tool zelf.

Biometrische gegevens
Transparantie verplichtingen
Annex III hoog-risico domeinen
Subliminale technieken, sociale beoordeling, negatieve gevolgen, niet-gerelateerde context etc.
Uitkomst: Verboden + uitzondering
Annex I hoog-risico domeinen (veiligheidscomponent of product)
Uitkomst: geen vereisten
Filter (profilering, beperkte procedurele taak, verbeteren van mens uitgevoerde activiteit etc.)
Uitkomst: hoog risico + uitzonderingen
V1 · Art. 6(1) · Bijlage I Is het AI-systeem bedoeld als veiligheidscomponent van een product, of zelf een product, onder de harmonisatiewetgeving van Bijlage I?
Bijlage I – Afdeling A richtlijn
Bijlage I – Afdeling B verordening
Geen van de bovenstaande
V2 · Art. 6(1) Afdeling A – conformiteits-beoordeling door derde partij vereist?
V2 · Art. 6(1) Afdeling B – conformiteits-beoordeling door derde partij vereist?
Ja
Nee
Hoog-risico AI-systeem Bijlage I – Afdeling A (Art. 6(1); volledige Art. 8-17, conformiteitsbeoordeling, registratie, monitoring na het in de handel brengen)
Hoog-risico AI-systeem Bijlage I – Afdeling B (Art. 6(1), Art. 102-109, Art. 112; sectorale verordening regelt gedetailleerde verplichtingen)
V3 · Bijlage III(1) Maakt het AI-systeem gebruik van biometrische gegevens?
V4 · Bijlage III(1.1) Waarvoor worden biometrische gegevens gebruikt?
Gezichtsherkenningsdatabase
Identificatie op afstand
Categorisering (labelen)
Emoties of intenties
Ander doel
V5 · Art. 5(1)(e) Grootschalige scraping van gezichtsafbeeldingen?
V6 · Art. 5(1)(h) · Bijlage III(1) Alleen verificatie of authenticatie?
V7 · Art. 5(1)(h) · Bijlage III(1.2) Openbare veiligheid of wetshandhaving?
V8 · Art. 5(1)(g) · Bijlage III(1) Schat ras, etniciteit, overtuigingen, seksleven, enz.?
V9 · Art. 5(1)(f) · Bijlage III(1) Gebruikt op de werkplek of in het onderwijs?
V10 · Overweging 54 Uitsluitend voor cybersecurity / bescherming persoonsgegevens?
V11 · Art. 50 · Art. 3(60) · Overweging 134 Welke Artikel 50 transparantie-scenario's zijn van toepassing? (meervoudige keuze)
Interactie
Genereren van synthetische audio-, beeld-, video- of tekstinhoud
V12 · Art. 5 Niet-instemmend vervalst naaktbeeld (nudificatie)?
Genereren of manipuleren van beeld-, audio-, video- of tekstinhoud van algemeen belang
Categorisering of emotieherkenning op basis van biometrische gegevens
V13 · Bijlage III Valt het AI-systeem binnen een Bijlage III-domein?
Kritieke fysieke en digitale infrastructuur
V14 · Bijlage III(2.4) Veiligheidsfunctie?
V15 · Bijlage III(2.5) Cyberbeveiligingssysteem?
V15-cer · Bijlage III(2.6) Gebruikt door een entiteit die kritiek is onder de CER-richtlijn?
Onderwijs of beroepsopleiding
V16 · Bijlage III(3.uses) Onderwijscontext?
Een hoog-risico-optie
Arbeid of HR
V17 · Bijlage III(4.uses) Arbeidsgebruik?
Hoog-risico-optie
V18 · Bijlage III(4.monitor) Monitort of evalueert het AI-systeem de prestaties of het gedrag van werknemers?
Overheidsuitkeringen of publieke diensten
V19 · Bijlage III(5.decision) In-aanmerking-komen of dienstbeslissing?
Krediet, verzekering of nooddiensten
V20 · Bijlage III(5.private) Kredietwaardigheid, verzekerings-prijzen of nood-triage?
Krediet / verzekering / nood
Wetshandhaving
V21 · Art. 5 · Bijlage III(6) Voorspelt risico op (herhaling van) strafbaar feit?
Ja – recidiverisico
V21-follow-up · Art. 5(1)(d) Uitsluitend gebaseerd op profilering of persoonlijkheids-kenmerken?
Nee – ook objectieve feiten
V22 · Bijlage III(6.uses) Overige wetshandhavings-doeleinden?
Migratie, asiel of grensbeheer
V23 · Bijlage III(7.uses) Polygraaf, risico of asielverwerking?
Polygraaf / risico / asiel
V24 · Bijlage III(7.4) Detectie, herkenning of identificatie van personen?
V25 · Bijlage III(7.5) Alleen verificatie reisdocument?
Ja – alleen paspoort
Rechtspraak
V26 · Bijlage III(8.2) Alleen administratieve ondersteuning?
Ja – alleen administratie
Verkiezingen of democratische processen
V27 · Bijlage III(8.elections) Beïnvloedt verkiezingsuitkomst of -gedrag?
V28 · Art. 5(1)(a) Subliminale of manipulatieve technieken?
V29 · Art. 5(1)(a) Mogelijke negatieve gevolgen?
V30 · Art. 5(1)(c) Score op sociaal gedrag of kenmerken met nadelige behandeling?
V31 · Art. 5(1)(c) Niet-gerelateerde context of disproportioneel?
V7-exceptions · Art. 5(2)-(3) Slachtofferzoektocht, FRIA, EU-registratie en rechterlijke machtiging allemaal aanwezig?
Alle 4 waarborgen aanwezig
Niet allemaal aanwezig
Uitzonderingenscherm · Art. 2 Onderzoek, defensie of nationale veiligheid?
Onderzoek / defensie / nationale veiligheid
Verboden + mogelijke uitzondering (Art. 2 · Art. 5(2)-(3))
Verboden AI-systeem (Art. 5)
V32 · Art. 6(3) Automatisch kenmerken, gedrag of aspecten evalueren of voorspellen?
V33 · Art. 6(3) Beperkte procedurele of voorbereidende taak?
Besluitvormings-patronen
V34 · Art. 6(3) Menselijke beoordeling voltooid, uitsluitend ex-post vergelijking, en geen vervanging van die beoordeling?
Procedureel / verbeteren / voorbereidend
Alle 3 scenario's van toepassing
Niet allemaal van toepassing
Geen vereisten (Art. 5, 6)
Hoog-risico + mogelijke uitzondering (Art. 2, 6(3))
Hoog-risico AI-systeem (Art. 6 + Bijlage III)